

拒絶理由通知書

審判請求の番号	不服2021-11503
(特許出願の番号)	(特願2020-110051)
起案日	令和 3年10月19日
審判長 特許庁審判官	稲葉 和生
請求人	宍戸 知行 (外1名) 様
代理人弁理士	宍戸 知行 様

この審判事件に関する出願は、合議の結果、以下の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

<<< 最 後 >>>

- 1 (明確性要件) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
- 2 (サポート要件) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
- 3 (進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由1 (明確性要件) について

- ・請求項1ないし8
- ・備考

下線は、強調のため当審が付与した。(これ以降も同様。)

(1) 請求項1に記載の「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能なデバイスコントローラー」は、助詞「が」が多義的であるため、
ア 足および／または首に障害を有するヒトのみが利用可能なデバイスコントローラー、例えば、足および／または首に障害を有するヒトが利用することに特化

したデバイスコントローラー、
又は、

イ 足および／または首に障害を有するヒトも利用可能なデバイスコントローラー、例えば、足および／または首に障害を有するヒトを含めて種々のヒトが利用することができるデバイスコントローラー、
のいずれの意味であるのか、明確ではない。

(2) 前記(1)において、アの意味である場合、請求項1ないし8に記載のいずれの構成により、「足および／または首に障害を有するヒト」のみが利用可能となっているのか明確ではないから、請求項1ないし8に係る発明の技術的意義が明確ではない。

(3) 前記(1)において、イの意味である場合、請求項1ないし4、7及び8に記載のいずれの構成により、「足および／または首に障害を有するヒト」も利用することができるものとなっているのか明確ではないから、請求項1ないし4、7及び8に係る発明の技術的意義が明確ではない。

●理由2（サポート要件）について

- ・請求項1ないし8
- ・備考

(1) 本願明細書の【0041】に「本明細書では、ピアノ演奏者（ユーザー）をクラスI、II、およびIII被験者にグループ分けする。クラスI被験者は、自身の足でペダルを踏み込むことができる者である（本明細書中では成人と称する場合もある）。クラスII被験者は、足を動かすことができるが従来の補助ペダル無しではピアノペダルを操作できない者である（例、子供ら（子供達））。クラスIII被験者は、足に障害があって従来の補助ペダルを用いてもピアノペダルを操作することができない者（例、足に障害を持つ者）である（以後、足に障害を持つ者は足に障害をもつチャレンジドと称する場合がある）。もし、クラスII被験者がクラスIII被験者にも該当する（例、足に障害を持つ子供達）ならば、これらの被験者はクラスIII被験者として処理する。本明細書では、プロのピアニストもピアノ演奏者と称する。」と記載されているように、ユーザー（被験者）として、クラスIII被験者である「足に障害を持つ者（チャレンジド）」のみならず、プロのピアニストや、クラスI被験者である成人、クラスII被験者である子供達を想定しており、また、本願明細書の【0111】に「この実施形態では、上記特徴が適用可能とされて、足に障害を持つチャレンジドや子供達を含むほぼ誰によっても電子機器を制御することができる効率的でユニバーサルなやり方を提供する。」と記載され、「足の障害を持つチャレンジド」のみならず、子供達を含むほぼ誰によっても利用可能であることを示している。

また、本願明細書には、「バリアフリー補助ペダル」（b F a a a P）の制御に関し、クラスI～III被験者（7名のクラスI被験者、5名のクラスII被

験者、および3名のクラスIII被験者、なお、クラスIII被験者には、足の障害があり気管切開していた被験者を含む。)を対象として補助ペダル効果評価試験(APEE試験)により評価した「実施例6」(【0129】～【0165】)において、「多くの場合では、ユーザーは5～10度をオフセット角度として選択し、そのオフセット角度からさらに2.5度から5または10度を使用して最大限ペダルを踏み込んだ」(【0159】)という結果、「オフセット範囲の上限の例には、0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、または20度が含まれる。その上限は上記数値の任意の二つの間の値である場合がある。しかしながら、実施例6に記載されるAPEE試験被験者によって、3、5、または10度が特に選択された」(【0091】)という結果、及び、「被験者クラス(すなわち、クラスI:成人(自身の足でペダルを踏み込むことができる者);クラスII:子供達;およびクラスIII;チャレンジ)の間でスコアに統計学的に有意な差がなかった」(【0162】)という結果が得られ、また、「総合すると、b F a a Pは自身の足を代替するものとして多様なユーザーに使用可能であり、そして、ユーザーの好みに合わせてペダルを精密に制御することを可能とする。」(【0164】)という1つの結論に至っている。

以上の記載からすると、発明の詳細な説明には、「バリアフリー補助ペダル」を制御対象とする「補助ペダルシステム」を、「足および/または首に障害を有するヒト」も利用可能とするために、「オフセット範囲の上限」として、「5～10度」(又は「3、5又は10度」)が選択され、及び、最大限ペダルを踏み込むための角度として「そのオフセット角度からさらに2.5度から5または10度」が選択されることが記載されているといえる。

一方、本願明細書には、「補助ペダルシステム」及び「デバイスコントローラー」のいずれについても、「足および/または首に障害を有するヒト」のみが利用することに特化した構成(構造、選択されるパラメータ、作用効果)は記載も示唆もされていない。

なお、本願明細書の【0164】には、「本検出器と本制御器(処理器)の考えや概念はペダルを有するかまたはペダルを有しない任意の電子機器さえにも、特に、電子ピアノやゲーム機用コントローラーに適用可能である。」と記載されているが、「ペダル」を有さない電子機器(「ゲーム機用コントローラー」を含む。)については、上記実施例6のような評価試験がなされていないから、「ペダル」を有さない電子機器に対して、「足および/または首に障害を有するヒト」も利用可能とするために選択される適切なパラメータ(オフセット範囲の上限等)が不明であり、また、制御対象が異なる以上、実施例6の評価試験の結果がそのまま適用できるとはいえない。

よって、請求項1ないし8に係る発明は、「デバイスコントローラー」が、「バリアフリー補助ペダル」を制御対象とする「補助ペダルシステム」に限定されていない点において、及び、前記「●理由1(明確性要件)について」の(1)

アの態様を含む点において、また、請求項1ないし4、7及び8に係る発明は、「足及び／又は首に障害があるヒト」も利用可能とするために選択されるパラメータが特定されていない点において、発明の詳細な説明に記載したものではない。

●理由3（進歩性）について

以降は、上記「●理由1（明確性要件）について」（1）のイの解釈を前提として論じる。

（1）引用文献1についてア 引用文献1記載事項

引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている。

「【0002】

本発明は、制御システム、イヤホン、および制御方法に関する。

【背景技術】

【0003】

マン・マシン・インターフェースと呼ばれる一連のものが当業者の間で広く知られている。この点において、一般に、人類は技術的な装置を制御する。こうした制御装置の具体例として、コンピュータマウスがある。ユーザは自らの手を用いて、平坦な表面上にマウスを移動させる。マウス内のセンサがその動きを測定し、その動きをコンピュータなどの演算ユニットに送信し、演算ユニットがその動きに関する情報を分析する。この分析に基づいて、マウスポインタまたはカーソルがディスプレイ画面上を移動する。」

「【0008】

本発明の基本的な概念は、イヤホンまたはヘッドセットを着用した頭の所与の動き、位置、または動作パターンにより、技術的なデバイスを制御する制御システムを提供することにある。」

「【0029】

添付図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について以下説明する。

図1は、本発明に係る第1の実施形態による制御システムの概略図である。制御システム1は、ハンドセット2（移動検出デバイス）、演算ユニット3、および演算ユニット3に任意的に接続できる別のデバイスとを有する。これらのデバイスは、コンピュータ／ラップトップコンピュータ4a、MP3プレーヤ／iPod4b、航空機コックピット4c、ホームステレオシステム4d、または電話4eであってもよい。

【0030】

ハンドセット2は、第1のイヤホンカプセル5aと、第2のイヤホンカプセル

5 bとを有する。2つのイヤホンカプセル5 a、5 bは、任意的には、バンド6を介して互いに接続される。ハンドセット2は、任意的には、マイクロホン7とマイクロホンホルダ8とを有する。加速度センサ9 a、9 b、9 cがハンドセット2に配設される。加速度センサ9 a、9 b、9 cは、送受信デバイス10に接続されている。ハンドセットはユーザの頭に取り付けられ、ユーザが頭を動かすと、加速度センサ9 a、9 b、9 cがユーザの頭の加速度を測定し、これを送受信デバイス10に送る。検出された加速度情報（の要素）は、送受信デバイス10により、演算ユニット3へ送信される。送信デバイス10と演算ユニット3との間の通信は、一方では無線または有線であってもよい。さらに、演算ユニット3は、送受信デバイス10に直接的に取り付けてもよいし、これに内蔵するものであってもよいし、あるいはこれに付随するものであってもよい。

【0031】

演算ユニット3は、送受信デバイス10だけでなく、たとえばUSB接続を介して、コンピュータ／ラップトップコンピュータ4 aなどの別のデバイスに接続してもよい。演算ユニット3は、同様に、たとえばMP3プレーヤ4 bに無線通信で接続してもよい。無線および／またはケーブル接続で演算ユニット3に接続可能な別のデバイスは、コックピット4 c、ホームステレオシステム4 d、および電話4 eである。無線通信を行う場合は、これらのデバイスは、適当な送受信デバイスを有する。とりわけ、こうした複数のデバイスを演算ユニット3に同時に接続することができる。

【0032】

演算ユニット3は、送受信デバイス10から加速度情報11（の要素）を受信し、評価する。これは、とりわけユーザの頭の一部の動作パターンを、受信された加速度情報に基づいて認識するということを意味する。動作パターンの他、たとえば空間上の第1の位置から第2の位置へ頭が移動したことを認識できる。演算ユニット3は、所定の動作パターンに対する比較データを記憶するメモリを有していてもよい。加速度情報11（の要素）を比較データと比較することにより、所定の動作パターンを認識することができる。

【0033】

演算ユニット3は、所定の動作パターンを覚え込ませる訓練モードで作動させることができる。訓練モードでは、たとえば所定の動作パターンを行い、そのように特徴付けて、メモリ12に記憶させる。通常動作モードでは、演算ユニット3は、覚え込ませた動作パターンを認識する。動作パターンの認識感度を改善するために、特定の動作パターンについて複数回にわたって訓練する。こうして動作パターンについて、複数のデータ組（データセット）を得ることができる。通常動作モードでは、たとえば、加速度情報11の検出要素と、その動作パターンに関してメモリに記憶されたデータ組との間の差異が所定の閾値より小さいことを検出して、所定の動作パターンを認識することができる。動作パターンの認識感度は、閾値に基づいて調節することができる。好適には、こうした閾値は、演

算ユニット3において調節することができる。

【0034】

対応する制御信号を認識された動作パターンを関連付けて、コンピュータ／ラップトップコンピュータ4 a、MP 3プレーヤ4 b、コックピット4 c、ホームステレオシステム4 d、または電話4 eなどのデバイスに対し、演算ユニット3と各デバイス間の適当な通信手段を用いて当該制御信号を送信することができる。コンピュータ／ラップトップコンピュータ4 aの場合、制御信号を用いて、たとえばディスプレイ画面またはコンピュータゲーム上のマウスの位置を制御することができる。MP 3プレーヤ4 bの場合、制御信号を用いて、たとえば音量調節、ベース調節、トレブル調節、楽曲部分の選択を行うことができる。コックピット4 cの場合、制御信号を用いて、たとえば所定の無線チャンネルを選択することができる。こうした無線チャンネルの通信には、たとえば管制塔との通信、キャビン内の乗客との通信、または所定のハンドセットを着用した別のフライト乗務員との通信が含まれる。制御信号を用いて、ホームステレオシステム4 dを制御し、たとえば音量調節や、たとえばラジオ、CD、DVDなどのデバイス選択、音響信号のトレブル調節、重低音調節を行うことができる。

【0035】

電話4 eに接続される場合、たとえば適当に予めプログラムされた電話番号を選択して、電話通信を確立することができる。」

（〔当審注〕 上記【0009】及び下掲の【図1】の態様からすると、上記【0029】、【0030】及び【0034】に記載の「ハンドセット」は、いずれも「ヘッドセット」の誤記と認められる。）

「【0038】

頭の動作パターンの要素として、たとえば首を縦に振る動作において、頭を前方または後方に振るとき、たとえば首を横に振る動作において、頭を右方または左方に回転させるとき、たとえば頭を右肩または左肩に近づける動作において、頭を傾けるときの動作に関する情報要素を含むものである。人間の頭をボールとみなすと、これらの動作を互いに直交する第1、第2、および第3の軸の周りの回転動作として擬制（モデル化）することができる。このとき、これらの軸のうちの1つは、頭を中心点を貫通して延びる体の長手方向軸と一致する。さらなる動作は、空間上の頭の第1の位置から第2の位置に至るまでの空間上の動作である。」

「【0040】

認識された動作パラメータおよび／または位置パラメータ、すなわち認識された動作パターンに基づいて、演算ユニットは、こうした認識に基づいて少なくとも1つの制御信号を出力する。この制御信号は、たとえば音響信号の音量調節、音響信号の選択、スキップ早送り、スキップ巻戻し、フィルタ、ピッチレベル、

変動、ビブラート、トレモロ、特定の楽曲または音声の強調などの音楽再生時の音響効果、電気機器の音響効果、クロスフェードなどの2つの楽曲のクロスオーバーを実現する。この制御信号は、コンピュータゲームまたは音響的なゲームを同様に制御することができる。」

「【0071】

上述の実施形態に基づく第15の実施形態によれば、頭が動いたときの頭の絶対的な傾斜角度を用いて音量調節を行う。この場合、頭の動きによる制御の起動に際し、頭の傾斜角度または頭の位置を、頭の中立位置として選択することができる。ユーザが頭を上下に移動させると、検出された頭の角度に基づいて音量が調節される。ユーザがさらに上を見上げると、これに伴い頭の傾斜角度が大きくなり、音量がさらに大きくなる。しかし、ユーザが下を見下ろすと、これに伴い頭の傾斜角度が小さくなり、音量が小さくなる。ユーザが頭を当初の傾斜位置または初期位置に戻した場合、当初の音量に応じた音量が出力される。すなわち設定される音量は、頭の傾斜度合いに依存する。所望の音量に達したとき、起動／停止ノブまたはボタンを押下することにより、その音量が適正に検出され、記憶される。その後（すなわち起動／停止ノブまたはボタンを起動した後）、ユーザは、命令が検出されることなく、頭を自由に動かすことができる。

【0072】

任意ではあるが、角度は、たとえば3．5度毎のステップ（段階）で評価することができる。この場合、各角度ステップを所定の音量ステップに関連付けることができる。たとえば各角度ステップを3 dBの音量変化に関連付けることができる。任意ではあるが、頭の中立位置を中心として、音量調節が行われない所定の範囲を定義することができる。この領域または範囲は、中間位置に対してたとえば5度の範囲であつてもよい。この範囲で頭を上下に動かしても、音量変化させることはないので好都合である。」

（〔当審注〕【0072】に記載の「中間位置」は、【0071】、【0072】の他の箇所では一貫して「中立位置」と記載されていることから、「中立位置」の誤記と認められる。）

「【0083】

上述の本発明に係る実施形態に基づく第19の実施形態によれば、頭のジェスチャによる制御に関するパラメータは、ユーザの好みに応じて個別に適用することができる。その目的のために、イヤホンは、たとえば入力ユニットを介して、入力ユニットまたはPCに接続することができる。択一的または補足的には、入力ユニットを頭のジェスチャまたは音声信号により、制御することができる。

【0084】

入力ユニットを制御するために頭のジェスチャまたは動きを用いるとき、ユーザは、メニューにより音声で案内を受けるようにしてもよい。この場合、たとえば

頭のジェスチャにより回答できる質問を与えるようにしてもよい（「はい」に対しては頷き、「いいえ」に対しては首を横に振る。逆も同様。）。

【0085】

たとえばイヤホンはUSBポートを介してPCに接続することができる。この場合、以下のパラメータを調節することができる。

- ・最後に命令を認識してから自動的に停止するまでの期間、
- ・「トラック先送り／トラック巻き戻し」を実行するための角速度、
- ・短期間の中断命令期間、
- ・（第9の実施形態に係る）選択的作動、スイッチオンまたはオフの可能性、
- ・音量調節のためのさまざまなオプションの選択、
- ・（第15の実施形態に係る）音量調節の感度、
- ・（第16の実施形態に係る）領域の幅、および
- ・（第17の実施形態に係る）角速度または音量変更のための起動角度

【0086】

択一的には、入力ユニットは、たとえばUSB接続により、すべてのパラメータを調節可能にすることができるが、限られた数のパラメータだけを調節するように構成することができる。」

「【図1】

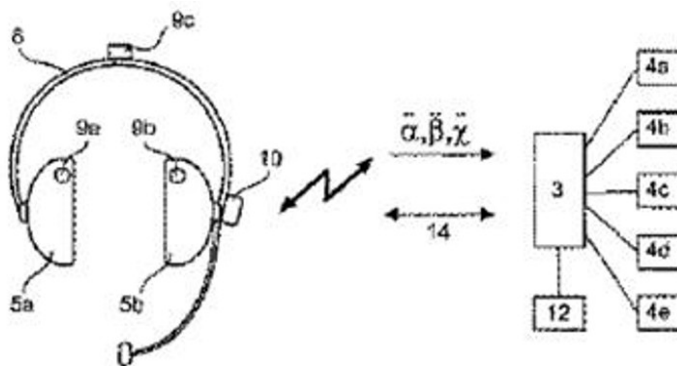


Fig. 1

」

イ 引用発明

前記アより、引用文献1には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

「 制御システムであって、

制御システム1は、ヘッドセット2、演算ユニット3、および演算ユニット3に任意的に接続できる別のデバイス4a～4eとを有し、

ヘッドセット2は、第1のイヤホンカプセル5aと、第2のイヤホンカプセル

5 bとを有し、

加速度センサ9 a、9 b、9 cがヘッドセット2に配設され、加速度センサ9 a、9 b、9 cは、送受信デバイス10に接続され、ヘッドセットはユーザの頭に取り付けられ、ユーザが頭を動かすと、加速度センサ9 a、9 b、9 cがユーザの頭の加速度を測定し、これを送受信デバイス10に送り、検出された加速度情報（の要素）は、送受信デバイス10により、演算ユニット3へ送信され、演算ユニット3は、送受信デバイス10に直接的に取り付けてもよいし、これに内蔵するものであってもよく、

演算ユニット3は、送受信デバイス10から加速度情報11（の要素）を受信し、評価するが、これは、とりわけユーザの頭の一部の動作パターンを、受信された加速度情報に基づいて認識するということを意味し、

対応する制御信号を認識された動作パターンに関連付けて、デバイスに対し、演算ユニット3と各デバイス間の適当な通信手段を用いて当該制御信号を送信し、

頭の動作パターンの要素として、たとえば首を縦に振る動作において、頭を前方または後方に振るとき、たとえば首を横に振る動作において、頭を右方または左方に回転させるとき、たとえば頭を右肩または左肩に近づける動作において、頭を傾けるときの動作に関する情報要素を含み、

認識された動作パラメータ、すなわち認識された動作パターンに基づいて、演算ユニットは、こうした認識に基づいて少なくとも1つの制御信号を出力し、この制御信号は、たとえば音響信号の音量調節を実現し、この制御信号は、コンピュータゲームまたは音響的なゲームを同様に制御することができ、

第15の実施形態によれば、頭が動いたときの頭の絶対的な傾斜角度を用いて音量調節を行い、この場合、頭の動きによる制御の起動に際し、頭の傾斜角度または頭の位置を、頭の中立位置として選択し、ユーザが頭を上下に移動させると、検出された頭の角度に基づいて音量が調節され、

角度は、たとえば3.5度毎のステップ（段階）で評価することができ、この場合、各角度ステップを所定の音量ステップに関連付けることができ、たとえば各角度ステップを3 dBの音量変化に関連付けることができ、頭の中立位置を中心として、音量調節が行われない所定の範囲を定義することができ、この領域または範囲は、中立位置に対してたとえば5度の範囲であつてもよく、この範囲で頭を上下に動かしても、音量変化させることはないので好都合であり、

頭のジェスチャによる制御に関するパラメータは、ユーザの好みに応じて個別に適用することができ、イヤホンはUSBポートを介してPCに接続し、以下のパラメータを調節することができる、

・（第15の実施形態に係る）音量調節の感度
制御システム。」

（2）引用文献2について

引用文献2には、図面とともに、以下の事項が記載されている。

「【0010】

図1は、ヘッドマウントディスプレイ100の外観図である。ヘッドマウントディスプレイ100は、本体部110、前頭部接触部120、および側頭部接触部130を含む。

【0011】

ヘッドマウントディスプレイ100は、ユーザの頭部に装着してディスプレイに表示される静止画や動画などを鑑賞し、ヘッドホンから出力される音声や音楽などを聴くための表示装置である。

【0012】

ヘッドマウントディスプレイ100に内蔵または外付けされた姿勢センサによりヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの頭部の回転角や傾きといった姿勢情報を計測することができる。

【0013】

ヘッドマウントディスプレイ100は、「ウェアラブルディスプレイ装置」の一例である。ウェアラブルディスプレイ装置には、狭義のヘッドマウントディスプレイ100に限らず、めがね、めがね型ディスプレイ、めがね型カメラ、ヘッドフォン、ヘッドセット（マイクつきヘッドフォン）、イヤホン、イヤリング、耳かけカメラ、帽子、カメラつき帽子、ヘアバンドなど任意の装着可能なディスプレイ装置が含まれる。」

よって、引用文献2には、次の事項（以下、「引用文献2に記載事項」という。）が記載されている。

「ヘッドマウントディスプレイ100は、ユーザの頭部に装着してディスプレイに表示される静止画や動画などを鑑賞し、ヘッドホンから出力される音声や音楽などを聴くための表示装置であり、

ヘッドマウントディスプレイ100に内蔵された姿勢センサによりヘッドマウントディスプレイ100を装着したユーザの頭部の回転角や傾きといった姿勢情報を計測し、

ヘッドマウントディスプレイ100は、めがねが含まれる。」

（3）請求項1について

・引用文献等 1

・備考

ア 対比

請求項1に係る発明（以下、「本願発明1」という。）と引用発明とを対比する。

(ア) 引用発明の「制御システム1」は、「ヘッドセット2」及び「演算ユニット3」及び「デバイス4a～4e」を有し、ユーザが頭を動かすと、「演算ユニット3」が、ユーザの頭に取り付けられる「ヘッドセット2」に配設される「加速度センサ9a、9b、9c」により測定又は検出される「加速度情報11」を受信し、これを評価することにより、ユーザの頭の「動作パターン」（又は「動作パラメータ」、特に「第15の実施形態」については「頭の絶対的な傾斜角度」）を認識し、認識した「動作パターン」に対応する「制御信号」を出力することにより、「デバイス4a～4e」の「音量調節」等を制御するものである。

よって、引用発明の「制御システム1」は「デバイス」（「デバイス4a～4e」）を制御（コントロール）する「デバイスコントローラー」といい得るものである。

また、引用発明の「制御システム1」は、その「ヘッドセット2」をユーザが頭に取り付けて利用するものであり、当該ユーザが「ヒト」であることは自明である（引用文献1の【0003】には、「人類」すなわち「ヒト」が使用することが明示されていることに留意されたい。）から、「ヒトが利用可能な」といえる。

したがって、引用発明の「制御システム1」と、本願発明1の「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能なデバイスコントローラー」とは、「ヒトが利用可能なデバイスコントローラー」である点において共通する。

(イ) 前記(ア)を参酌すれば、引用発明の「加速度センサ9a、9b、9c」は、ユーザの頭の動き（「ユーザーの動き」）を「加速度情報11」により測定又は検出し、送受信デバイス10により、「演算ユニット3」に送信するものである。ここで、送信時には、送信形式に対応した信号（シグナル）としての「加速度情報11」を生成することは明らかであり、これを「検出シグナル」と称することは任意である。

よって、引用発明の「加速度センサ9a、9b、9c」は、本願発明1の「ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器」に相当する。

(ウ) 前記(ア)を参酌すれば、引用発明の「演算ユニット3」は、前記「加速度情報11」を評価することにより、ユーザの頭の「動作パターン」（又は「動作パラメータ」）を認識し、認識した「動作パターン」に対応する「制御信号」を出力することにより「デバイス4a～4e」の「音量調節」等を制御するものであり、「演算ユニット3」は、「加速度情報11」を処理することにより、「制御信号」を生成し、これを「デバイス4a～4e」に「出力」（伝達）することにより「デバイス4a～4e」を制御する「制御器」といい得るものである。

また、前記「制御信号」は、「デバイス4a～4e」の「音量調節」等を制御する「指令」を含む「信号」（シグナル）といい得るものであるから、これを「

デバイスの制御指令シグナル」と称することは任意である。

なお、引用発明の

「第15の実施形態によれば、頭が動いたときの頭の絶対的な傾斜角度を用いて音量調節を行い、この場合、頭の動きによる制御の起動に際し、頭の傾斜角度または頭の位置を、頭の中立位置として選択し、ユーザが頭を上下に移動させると、検出された頭の角度に基づいて音量が調節され、

角度は、たとえば3.5度毎のステップ（段階）で評価することができ、この場合、各角度ステップを所定の音量ステップに関連付けることができ、たとえば各角度ステップを3dBの音量変化に関連付けることができ、頭の中立位置を中心として、音量調節が行われない所定の範囲を定義することができ、この領域または範囲は、中立位置に対してたとえば5度の範囲であつてもよく、この範囲で頭を上下に動かしても、音量変化させることはないので好都合であり、」との構成を参酌すれば、

引用発明の「演算ユニット3」は、「加速度情報11」に基づいて認識したユーザの頭の上下方向の絶対的な傾斜角度が、頭の中立位置から5度の範囲内であれば、「制御信号」を生成・出力せず、前記傾斜角度が5度を越えたときに、及び、5度を越えて3.5度を経過する毎に、3dBだけ音量を上げる又は下げるための「制御信号」を生成し「デバイス4a～4e」に出力するものと認められる。

よって、前記（イ）を参酌すれば、引用発明の「演算ユニット3」は、本願発明1の「前記検出シグナルを処理して、デバイスの制御指令シグナルを生成および伝達する制御器」に相当する。

（エ）前記（ア）ないし（ウ）より、引用発明の「制御システム」は、本願発明1の「検出器」と「制御器」とを含むものといえる。

（オ）引用発明は、ユーザの動きとして、「ユーザの頭の動き」を「加速度情報11」として検出または測定するものであり、また、「ユーザの頭の動き」は、「頭部動作」といい得るものであるから、本願発明1の「前記動きが頭部動作に関与し」に相当する構成を備える。

（カ）引用発明の「頭の中立位置を中心として、音量調節が行われない所定の範囲」においては、「音量調整」のため「制御出力」が「デバイス4a～4e」に対して送信されないから、「ユーザの頭の動き」が、頭の中立位置を中心とした「所定の範囲」内にある場合には、「デバイス4a～4e」は、当該「ユーザの頭の動き」に対して応答しないことになる。

よって、引用発明の前記「所定の範囲」は、本願発明1の「前記頭部動作が、前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲」に相当し、引用発明に係る「制御システム」は、そのような「オフセット範囲」を有しているといえ

る。

よって、引用発明は、本願発明1の「前記頭部動作が、前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し」に相当する構成を備える。

(キ) 引用発明は、

「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータは、ユーザの好みに応じて個別に適用することができ、イヤホンはUSBポートを介してPCに接続し、以下のパラメータを調節することができる、

・(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」

との構成を備えることからすると、引用発明は、PCを「イヤホン」に接続することにより、「ユーザの頭の動きによる制御に関するパラメータ」として、「(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」を「ユーザの好みに応じて」「調節することができる」ものといえる。

ここで、「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」としての「(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」が具体的にどのようなパラメータであるのか必ずしも明らかではないものの、少なくとも、「デバイス」の制御に関する設定といい得るものである。

同様に、本願発明1において、「前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である」、「前記オフセット範囲」と、「前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナル」はいずれも、「デバイス」の制御に関する設定といい得るものである。

また、引用発明において、「制御システム」の一部である「イヤホン」にPCを接続することにより前記「調節」がなされていることからすると、当該「調節」は、「事前に」(すなわち、PCを接続しない態様で使用する事前に)なされているといえる。

また、前記「調節」は、既存の設定を変更する概念を含むから、「調節することができる」とは、「変更可能である」ことを含む。

以上より、引用発明において、PCを(ヘッドセットの)「イヤホン」に接続することにより、「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」として、「(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」を「ユーザの好みに応じて」「調節することができる」ことと、本願発明1の「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルとが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である」こととは、「前記デバイスの制御に関する設定が前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である」ことである点において共通する。

イ 一致点、相違点

前記アより、本願発明1と引用発明とは、以下の点において一致ないし相違する。

[一致点]

「ヒトが利用可能なデバイスコントローラーであって、
 ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器と、
 前記検出シグナルを処理して、デバイスの制御指令シグナルを生成および伝達する制御器と、を含み、
 前記動きが頭部動作に関与し、
 前記頭部動作が、前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し、および、
 前記デバイスの制御に関する設定が前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である、デバイスコントローラー。」

[相違点]

<相違点1>

「デバイスコントローラー」を利用可能な「ヒト」が、本願発明1では、「足および／または首に障害を有する」ヒトであるのに対し、引用発明の「制御システム1」は、「足および／または首に障害を有する」ヒトであることを具体的に特定していない点。

<相違点2>

事前に変更可能な「前記デバイスの制御に関する設定」が、本願発明1では、「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルと」であるのに対し、引用発明は、「ユーザーの好みに応じて」「調節することができる」「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」として「(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」を特定しているものの、「(第15の実施形態に係る)音量調節の感度」がどのような「パラメータ」であるのかを明示的に特定していない点。

ウ 判断

(ア) 相違点についての判断

以下、上記相違点について検討する。

a 相違点1について

本願発明1において、「足および／または首に障害を有するヒト」は、「首」に障害があることを必須要件としておらず、「足」のみに障害を有するヒトである場合を含む。

そして、引用発明は、「ユーザの頭の動き」により「デバイス」を制御するものであり、前記(1)アにおいて摘記していない引用文献1の他の記載箇所を参酌しても、「足」を使用して「デバイス」を制御するなど、引用発明の「制御シ

ステム」が「足」を機能的に使用することを必須要件とするものとは認められないから、引用発明における「制御システム」は「足に障害を有するヒト」が利用可能なものといえる。

なお、引用文献1の段落【0052】には、「頭の動きを検出して停止させることにより、誤った制御命令を防止することができる。これはユーザがジョギングなどのスポーツ活動を行っている場合に特に好都合である。」との記載があるが、これは、誤操作を防ぐために、運動中は制御命令の送出を「頭の動きを検出して停止させる」という特定の操作に特化した事項であるが、本願発明1において、「制御指令シグナル」は、デバイスを停止させるためのものに限定されていない。また、「特に好都合」との記載からすれば、スポーツ活動における利用は例示にすぎない。また、足などに障害があってもジョギング等のスポーツが行う者は、本願の分割に係る原出願の出願時（本願出願時）においては特に文献を挙げるまでもなく一般的であったといえるから、足などに障害を有するヒトと、ジョギング等のスポーツ活動とに排他的な関係は認められない。加えて、本願発明1においては、「足」の「障害」の態様及び程度も具体的に特定されておらず、ジョギング等のスポーツ活動を行うことができない者に限定しているとはいえない。したがって、引用発明を「足に障害を有するヒト」に適用することに技術的な阻害要因があるとは認められない。

そうすると、当該相違点1は、実質的なものではない。

仮に、当該相違点1が実質的なものであるとしても、引用発明の「制御システム」は、頭を動かすことができるヒトであればどのようなヒトでも利用可能なものであるから、そのような「利用可能」な「ヒト」として、「足に障害を有するヒト」を想起し、発明の構成として具体的に付加することは、当業者にとって容易なことである。

また、仮に、本願発明1において、「ヒト」が「首」に障害を有することが必須要件であるとしても、引用発明は、「ユーザの好みに応じて」「音量調節の感度」を調整することができるものであるから、「首」の障害に応じて（すなわち、ユーザが可能な頭の動きに応じて）前記「感度」を調整することにより、「首に障害を有するヒト」が「利用可能」なものとなるように構成されているといえる。

よって、引用発明の「制御システム」を「利用可能」な「ヒト」として、「首に障害を有するヒト」を想起し、発明の構成として具体的に付加することも、当業者が容易に想到し得たことである。

以上から、相違点1は、実質的なものではないか、又は、引用発明において、「制御システム」を利用可能な「ヒト」として、「足および／または首に障害を有するヒト」を含むようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

b 相違点2について

引用発明の

「第15の実施形態によれば、頭が動いたときの頭の絶対的な傾斜角度を用いて音量調節を行い、この場合、頭の動きによる制御の起動に際し、頭の傾斜角度または頭の位置を、頭の中立位置として選択し、ユーザが頭を上下に移動させると、検出された頭の角度に基づいて音量が調節され、

角度は、たとえば3.5度毎のステップ（段階）で評価することができ、この場合、各角度ステップを所定の音量ステップに関連付けることができ、たとえば各角度ステップを3dBの音量変化に関連付けることができ、頭の中立位置を中心として、音量調節が行われない所定の範囲を定義することができ、この領域または範囲は、中立位置に対してたとえば5度の範囲であつてもよく、この範囲で頭を上下に動かしても、音量変化させることはないのも都合であり、」との構成において、

「音量調節が行われない所定の範囲」は「定義することができ」、「たとえば5度の範囲であつてもよい」のであるから、少なくとも「所定の範囲」が「変更可能」であることの示唆を含む。

また、「感度」とは、一般に、一定の指示値の変化に対する測定対象の変化、または計器が検知することのできる最小の量、を意味する。

そして、前記構成において、「所定の範囲」として「5度の範囲」、「頭の角度」の「ステップ」（角度ステップ）として「3.5度」、当該「角度ステップ」に関連付けられた「音量ステップ」として「3dB」が例示されているが、「所定の範囲」の上限を「5度」より小さくすると、頭の角度がより小さい角度でデバイスの音量が変化し、逆に「5度」より大きくすると、頭の角度をより大きくするまでデバイスの音量が変化しないこととなるため、当該「所定の範囲」は、デバイスの音量調節の「感度」を示す「パラメータ」といい得るものである。

同様に、「角度ステップ」として「3.5度」より小さくすると、同じ音量を変化させるために必要な角度の変化はより小さくなり、逆に、「3.5度」より大きくすると、同じ音量を変化させるために必要な角度の変化はより大きくなり、また、「音量ステップ」についても、「3dB」より小さくすると、同じ角度の変化に対して音量の変化が小さくなり、逆に、「3dB」より大きくすると、同じ角度の変化に対して音量の変化がより大きくなるため、「角度ステップ」及び「音量ステップ」のいずれもデバイスの音量調節の「感度」を示すパラメータといい得るものである。

すると、引用発明において、「ユーザの好みに応じて」「調節することができる」「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」として特定されている「（第15の実施形態に係る）音量調節の感度」として、「所定の範囲」、「角度ステップ」及び「音量ステップ」を想起することは、当業者が容易に想到し得たことである。

そして、前記（3）ア（カ）に述べたように、引用発明の「所定の範囲」は、本願発明1の「オフセット範囲」に相当する。

また、引用発明の「角度ステップ」及び「音量ステップ」は、頭が「所定の範

囲」を越えて動作した場合における「音量調節」を規定するものであり、また、「制御信号」は「音量調節」を実現するものであるため、「角度ステップ」及び「音量ステップ」を調節することは、頭が「所定の範囲」を越えて動作した場合における「制御信号」を調節すなわち変更可能とすることに等しい。

そして、前記（３）ア（ウ）で述べたように、引用発明の「制御信号」は、本願発明１の「デバイスの制御指令シグナル」に相当する。

以上より、引用発明は、相違点２に係る本願発明１の構成を示唆しているといえ、そうすると、当業者が当該示唆に基づいて、引用発明において、ユーザーが事前に変更可能な「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」として特定されている「（第１５の実施形態に係る）音量調節の感度」として「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルと」を具体的に特定することは容易に想到し得たことである。

（イ）作用効果について

そして、上記相違点１及び２を総合的に勘案しても、本願発明１の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということとはできない。

（ウ）請求人の主張について

a 請求人の主張

請求人は、審判請求書第５頁において、以下のように主張している。

〔主張１〕

「本願請求項１の発明と引用文献１に記載の発明とは、前者が「オフセット範囲（特徴１Ａ）と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナル（特徴１Ｂ）とが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である」の構成を有し、後者が有さない点で相違します。」

〔主張２〕

「引用文献１には、「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」デバイスコントローラーであるという効果は記載されていません。

一方で、本願請求項１の発明は、上述の通り、「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」デバイスコントローラーであるという顕著な効果を有します。」

さらに上記〔主張１〕及び〔主張２〕に関連して、審判請求書第２～３頁において、以下の主張がなされている。

[主張3]

「本願請求項1の発明の構成は、以下の通りです。

…（中略）…

この構成のうち、

「前記動きが頭部動作に関与し、

前記頭部動作が、前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し、および、

前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルとが前記ユーザーの好みに従って事前に変更可能である」

の構成を有することによって、「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」という顕著な効果を奏します。

[主張4]

デバイスの操作が従来困難又は不自由であった足や首に障害を有するヒトでも頭部動作で当該デバイスを制御可能とする画期的な構成です。実施例6の補助ペダル効果評価試験（APEE試験）の表2の複数の障がい者を含むヒト試験で、本新規デバイスコントローラーの構成が持つ顕著な効果を実証しています。

ヒトが操作する新規構成を持つ機器を、障がい者を含むヒトが操作可能かどうかをヒト試験で評価することは顕著な効果を実証する重要な証拠として進歩性を肯定する証拠資料となると思慮します。例えば、医療分野において、単なる学術的な議論やin vitroの試験と異なり、ヒト臨床試験の結果が予測困難であり、且つ非常に重要なステップであることがよく知られていることから、ヒト試験での良好な結果は発明の効果の顕著性を支持すると思慮します。

また、障がい者を含む幅広いヒトが利用可能なユニバーサルデザインの機器を提供することは、インクルーシブな社会を実現するという社会的要請にも合致すると考えます。本願明細書はその要請も実現する本デバイスコントローラーの有効性を実証するヒト試験データを含んでおり、顕著な効果が実証されていることを考慮すると進歩性が肯定されるものと考えます。」

b 請求人の主張についての検討

以下、上記各主張について検討する。

[主張1について]

請求人が主張する、本願発明1の（特徴1A）及び（特徴1B）に係る構成について、当業者が引用発明に基づいて容易に想到し得たものであることは、前記ウ（ア）bにおいて述べたとおりである。

よって、当該[主張1]は採用しない。

[主張2について]

本願発明1の「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」は、文言どおり、「足および／または首に障害を有するヒト」が「利用可能な」ものであれば足り、この点が、実施的な相違点ではないか、又は、当業者が引用発明に基づいて容易に想到し得たものであることは、前記ウ（ア）aで述べたとおりである。

そして、本願発明1の「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」との文言のみをもって、本願発明1に引用発明にはない顕著な効果を認めることはできない。

よって、当該[主張2]は採用しない。

[主張3について]

頭部のジェスチャにより入力を行うデバイスは、足又は首に障害がないヒトでも利用可能であり、及び、入力デバイス（例えばマウス等）の感度をユーザが好みにあわせて事前調整することも一般的に行われていることであることに鑑みれば、本願発明1の

「前記動きが頭部動作に関与し、

前記頭部動作が、前記デバイスが前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し、および、

前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルとが前記ユーザの好みに従って事前に変更可能である」

との構成が、「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能」であるために特有の構成であるとは認められないから、当該構成により、「足および／または首に障害を有するヒトが利用可能な」という顕著な効果は認められない。

また、前記（4）ア（イ）で述べたように、当業者が引用発明においてユーザが事前に変更可能な「頭のジェスチャによる制御に関するパラメータ」として特定されている「（第15の実施形態に係る）音量調節の感度」として「前記オフセット範囲と、前記頭部動作がオフセット範囲を超えて動作したときの前記デバイスの制御指令シグナルと」を具体的に特定することは容易に想到し得たことであるから、仮に、当該「主張3」が正しいとしても、請求人が主張する効果は、引用発明から容易に想到し得た構成により自明に導き出せる範囲内のものにすぎない。

よって、当該[主張3]は採用しない。

[主張4について]

[主張4]は、本願発明1の顕著な効果は、本願明細書に記載された実施例6、表2に係る、障がい者を対象とした補助ペダル効果評価試験（APEE試験）により実証されている旨の趣旨と理解することができる。

しかしながら、前記補助ペダル効果評価試験（APEE試験）は、文字どおり「補助ペダル」に関する試験であると認められるが、本願発明1に係る「デバイスコントローラー」は、「補助ペダル」を制御するものに限定されていないため、「補助ペダル」を制御するものではないものも含む。（実際、本願明細書の【0001】には、「本発明は補助ペダルシステムとデバイスコントローラー（ゲーム機用コントローラー）に関し」と記載されているように、本願明細書の記載において、「デバイスコントローラー」は、「ゲーム機用コントローラー」のようなものを想定しており、かつ、「補助ペダルシステム」とは区別して記載されている。）

そして、本願明細書には、「補助ペダルシステム」ではない「デバイスコントローラー」（例えば、「ゲーム機用コントローラー」）の具体的な構造や実証実験の結果は記載されておらず、また、請求人自ら「例えば、医療分野において、単なる学術的な議論やin vitroの試験と異なり、ヒト臨床試験の結果が予測困難であり、且つ非常に重要なステップであることがよく知られている」と主張するように、「補助ペダルシステム」ではない「デバイスコントローラー」を「足および／または首に障害を有するヒト」が利用した場合における作用効果が、補助ペダル効果評価試験（APEE試験）から直ちに予測ないし導出されるとはいえない。

加えて、本願発明1における他の構成から、本願発明1の「デバイスコントローラー」が、実質的に「補助ペダルシステム」に限定されていると理解することもできない。

よって、[主張4]は、本願発明1の構成および本願明細書の記載に基づいたものではないから、採用しない。

以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用しない。

（エ）小括

したがって、本願発明1は、当業者が引用文献1に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものである。

（４）請求項2について

- ・引用文献等 1
- ・備考

引用発明によって、「制御信号」によって実際上下される音量の幅は、請求項2に係る発明の「駆動幅」に相当する。

（５）請求項3及び4について

- ・引用文献等 1
- ・備考

引用発明において、「所定の範囲」（オフセット範囲）として「5度の範囲」、「角度ステップ」として「3.5度」、当該「角度ステップ」に関連付けられた「音量ステップ」として「3dB」を使用する例において、現在の頭の角度から、「所定の範囲」の上限（5度）を差し引いた値を「角度ステップ」で割った値を整数に切り上げた値に、「音量ステップ」（3dB）をかけた値の分だけ、音量を上下させることになる。

ここで、引用発明において、現在の頭の角度から、「所定の範囲」の上限（5度）を差し引いた値を「角度ステップ」で割った値を整数に切り上げた値は、請求項3に係る発明の「前記頭部の傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値」に相当し、また、引用発明の「音量ステップ」は、請求項3に係る発明の「倍率」に相当する。

（6）請求項5について

- ・引用文献等 1
- ・備考

引用発明において、「所定の範囲」の上限として「5度」が例示され、これは、請求項5に係る発明の「3～10度の間の値」に相当する。

また、前記（3）ウ（ア）bにおいて述べたように、引用発明において、「所定の範囲」をユーザーが好みに応じて事前に変更可能とすることは容易なことであり、その上限の値を「5度」から上下に少しだけ変更した「3～10度の間の値」とすることはユーザの好みに応じて適宜になし得ることである。

（7）請求項6について

- ・引用文献等 1
- ・備考

引用発明においては、「所定の範囲」として「5度の範囲」、「角度ステップ」として「3.5度」が例示されているところ、少なくとも、頭の角度を「所定の範囲」の上限（5度）から少なくともさらに「3.5度」傾けて音量を制御することを想定している。

そして、当該「3.5度」は、請求項6に係る「前記オフセット範囲の上限から2～10度の間の値を含む頭部傾き角度」に含まれる。

また、前記（3）ウ（ア）bにおいて述べたように、引用発明において、「所定の範囲」及び「角度ステップ」をユーザーが好みに応じて事前に変更可能とすることは容易なことであり、また、通常、音量には上限が設定されているから、当該上限に到達するのに必要な頭の傾き角度として、「2～10度の間の値」となるような「所定の範囲」及び「角度ステップ」を設定することはユーザの好みに応じて適宜になし得ることである。

（8）請求項7について

- ・引用文献等 1
- ・備考

引用文献1の第16実施例（【0074】～【0080】）には、頭の傾き角度が、所定の中立領域を越えたとき、及び、それ以降所定の角度の領域（8度）を越える毎に、音量を変化させる速度（請求項7に係る「応答速度」に相当。）を変更することが記載され、また、引用文献1の【0085】には、調整できるパラメータとして「（第16の実施形態に係る）領域の幅」が挙げられている。

（9）請求項8について

- ・引用文献等 1、2
- ・備考

引用文献2記載事項にあるように、ヘッドホンから出力される音声や音楽などを聴くための表示装置であって、ユーザの頭部の回転角や傾きといった姿勢情報を計測する姿勢センサを内蔵するヘッドマウントディスプレイがめがねを含むこと、すなわち、ユーザの頭の動きを検出する姿勢センサが「めがね」に装着されることが記載されている。

引用発明の「加速度センサ9a、9b、9c」と引用文献2記載事項の「姿勢センサ」とは、ユーザの頭に取り付けられて使用され、音楽などを聴くためのデバイスに取り付けられるものである点において共通する。

よって、引用発明における「ヘッドセット」を、表示装置としても使用できる「めがね」とすることにより、「加速度センサ9a、9b、9c」を「めがね」に装着されたものとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

<引用文献等一覧>

- 1 特表2012-514392号公報
- 2 特開2017-21461号公報

<最後の拒絶理由通知とする理由>

この拒絶理由通知は、審判請求時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

<補正の示唆>

請求項5を引用する請求項6に係る発明の末尾を「補助ペダルシステム」（又は「バリアフリー補助ペダルを制御するデバイスコントローラー」）とした発明を独立形式の請求項とする補正について検討されたい。

なお、補正の際には、補正後の請求項に係る発明が、本願の分割に係る親出願の特許された各請求項に係る発明と同一にならないように留意されたい。

なお、上記の補正の示唆は、法律的效果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

＜早期審理に関する留意点＞

この審判事件は早期審理の申出がされたものなので、応答期間の延長を請求することなく速やかに応答を行ってください。

応答期間の延長を請求された場合には、早期審理の趣旨を踏まえ、早期審理の対象として取り扱わないこととしますので予め留意ください

(特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン (https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf) のIII. 4. (3) を参照のこと。)

＜お問い合わせについて＞

この通知に関するお問合せについては、電話に加え、電子メールによる連絡も可能です。電子メールによる連絡を希望する際は、「氏名、所属、電話番号及び問合せ内容」を記載の上、下記メールアドレス(※)宛てにご連絡ください。電話番号については、特許庁に届け済みの電話番号がある場合はそちらを記載ください。

電子メール受信後、問合せ内容の確認のために、審判官から電話連絡させていただく場合があります。

※ ●●●@jpo.go.jp

(上記「●●●」に置き換えて、「PA6A27」と入力ください)。

なお、特許請求の範囲を補正する際は、請求項単位でなく全文単位です(特許法施行規則様式13備考7)。

また、応答期間の延長については、審査段階の運用と異なり、対比実験データの取得又は審判手続書類の翻訳を理由とするものに限られます。応答期間経過後の延長請求は認められません。詳しくは、審判便覧25-04を参照してください。

この通知に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡ください。

審判部第27部門 審判官 林 毅

電話03(3581)1101 内線3727

ファクシミリ--(----)----